



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 (oito) DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO BAIRRO CENTRO.

Às 14h:30min, do dia 08 de agosto de 2024, conforme convocação publicada no Diário Oficial nº 394/2024, os conselheiros se reuniram, na data e local acima indicados, para a reunião ordinária da gestão do biênio 2022/2024. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: 1 - Eduardo Rodrigues (titular - SEAMUR), 2 - Evanildo Cardoso Nascimento (titular - SEAMUR), 3 - Noelle Nogueira (Suplente - A. RAÍZES), 4- Marcos Santos da Silva (titular - SERVBÚZIOS), 5 - Carlos Reginaldo Cordeiro (suplente - AITUCUNS), 6 - Carolina Mazieri (suplente - AHB), 6 - Ricardo Braga (suplente - SEAMUR), 7 - Ricardo Monteiro (suplente - AMA-ARETÊ), 8 - Marco Antônio Costa (Titular-SEMED), 8 - Jeremias Lopes (titular - SEAMUR), 9 - Bruna Corty (titular - SEAMUR), 10 - Leonardo Mafia (titular - SEAMUR). Sendo verificado quórum de 10 (dez) conselheiros, entre titulares e suplentes, conforme constam da folha de presença, foi iniciada a reunião às 14h:50min. e apresentada a pauta do dia: **1) Leitura e votação da ata da reunião do dia 11/07/2024. 2) Efetividade da sinalização ecológica - Instrumento da Política Municipal de Meio Ambiente. 3) Execução orçamentária dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente em 2024: Paramentar Agentes de Controle e Fiscalização Ambiental. 4) Alterações dadas pela Lei Ordinária Municipal No 1.768/2022 à Lei Ordinária Nº 1.619/2021: criação dos cargos de Coordenador de Unidade de Conservação e Chefe de Unidade de Conservação. 5) Estrutura e funcionamento da Comissão Gestora do Fundo Municipal de Meio Ambiente. 6) Formação de Câmara Técnica para acompanhamento da execução do Projeto da Lagoa de Geribá. 7) Assuntos Gerais.** O Presidente Eduardo Rodrigues iniciou a reunião dando boas-vindas a todos os presentes e sugeriu que, como o Secretário Executivo ainda não estava presente, se seguisse ao item 2 da pauta. Antes de iniciar o item 2, o Conselheiro Eduardo Rodrigues lembrou que na reunião de julho fora aprovada a utilização de recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA para realização de Conferência Municipal de Meio Ambiente, e solicitou que este assunto fosse incluído no item 7 (assuntos gerais). Anotou que a pauta desta reunião foi toda formada por proposta da Plenária. Deu início ao item 2, passando a palavra ao Conselheiro Marcos Santos que passou a fazer uma exposição sobre tema e disse que iniciaria relatando sua experiência na Fiscalização Ambiental; esclareceu que o Código Ambiental do Município (Lei nº 19/2007) relaciona todos os instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente, inclusive a sinalização ecológica e que, por não haver uma gestão plena do FMMA, a aplicação da política ambiental não é executada a contento. Em seguida apresentou algumas situações com as quais a Fiscalização Ambiental se deparou e teve dificuldade de identificar se tratava de área protegida ou área pública, devido à falta de placas informativas. Em seguida, por julgar ter correlação entre os temas, passou ao item 5 da pauta, e esclareceu que a Comissão Gestora do FMMA é composta por representantes do Poder Executivo, do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA e do Poder Legislativo, e que a participação do representante do Poder Legislativo já havia sido questionada quanto à constitucionalidade. Em seguida, passou a demonstrar sua pesquisa com relação à jurisprudência, e solicitou à Sra. Mônica Casarim (ex-secretária executiva do CMMA) que confirmasse se já fora solicitado à Procuradoria Geral do Município parecer à respeito do tema, ao que a Sra. Mônica respondeu que sim, mas que não houve uma resposta até hoje dessa questão, tendo sido aberto um Processo administrativo. O Conselheiro Marcos Santos apontou que seria necessária uma alteração na legislação, pois a composição da Comissão Gestora está prevista em lei, e propôs que o Conselho



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

fizesse

45 uma provocação à Procuradoria Geral para dar resposta ao requerimento referente ao tema.
46 Apontou ainda que as reuniões da Comissão Gestora não têm regularidade e as competências e
47 poderes que estão previstas nas normas não acontecem, o que tem dificultado executar
48 programas de trabalho, dando como exemplo o tema previsto no item 3 da pauta: a paramentação
49 dos agentes de controle e fiscalização ambiental, que às vezes, a Fiscalização não encontra
50 instrumentos para fazer uma fiscalização mais efetiva. O Sr. Bernador Corty (Chefe das
51 Unidades de Conservação Terrestres) pediu a palavra e informou que já foram instaladas 30
52 placas identificando áreas públicas e Unidades de Conservação – UCs e mais 30 placas em
53 entrada dos bairros com recomendação para que seja consultada a Secretaria antes de construir,
54 além de sinalização nas trilhas. O Conselheiro Eduardo Rodrigues informou que há um processo
55 administrativo em andamento para contratação de serviço de georreferenciamento das trilhas. O
56 Conselheiro Marcos Santos prosseguiu informando que, como Agente de Fiscalização, tem
57 identificado muitas invasões de áreas públicas, e como não há instrumento móvel para consulta
58 digital *on-line* no campo, com placas identificando as áreas já seria mais fácil, inclusive para
59 denúncias. A Sra. Mônica Casarim questionou ao Sr. Bernardo Corty, se os valores do TAC
60 destinados à sinalização de UCs e trilhas, assim como créditos suplementares destinados ao
61 FMMA se estão sendo ou podem ser aplicados para a sinalização. O Sr. Benardo Corty
62 respondeu que já há projetos para o cercamento da UC em Tucuns e para a construção de um
63 mirante na Ponta do Pai Vitório (APA Mangue de Pedra). O Conselheiro Eduardo Rodrigues
64 acrescentou que com os recursos do TAC já foi realizado um ano de pesquisa sobre
65 atropelamento de animais silvestres, foi adquirida uma viatura para a Guarda Municipal
66 Ambiental – GMA e deu esclarecimentos sobre o estágio dos procedimentos dos outros itens do
67 TAC. O Conselheiro Marcos Santos prosseguiu apresentando algumas infrações identificadas em
68 áreas de UCs e reforçou o pedido de apoio do Conselho e equipe para que haja a sinalização. O
69 Conselheiro Eduardo Rodrigues solicitou que o Conselheiro Marcos Santos especificasse como
70 ele entende que o Conselho pode atuar naquela questão, ao que foi respondido que deve ser
71 discutida com o Conselho uma proposta para dar efetividade à Comissão Gestora do Fundo. O
72 Conselheiro Marcos Santos acrescentou que os documentos para prestação de contas do FMMA
73 não chegam com antecedência para análise dos conselheiros e que o que é apresentado é
74 referente aos recursos oriundos dos *royalties*, e não de outras fontes de receitas, e declarou que
75 não sente-se confortável em participar de uma comissão que não executa suas competências, e
76 propôs a formação de um grupo de trabalho para se reunir com o Prefeito e a Procuradoria a fim
77 de pleitear a gestão plena do FMMA, ficando a cargo da Secretaria do Ambiente, afirmando que
78 pelo Decreto já há essa obrigação. Lembrou ainda que a participação do representante do
79 Legislativo está previsto na lei do FMMA, o que deveria ser modificado. Sugeriu então que o
80 Conselho se reunisse com o Prefeito para exigir a gestão plena do FMMA. A senhora Mônica
81 Casarim apontou que QDD apresentado pela Administração, não reproduz o Plano de Ação
82 aprovado pelo CMMA. O Conselheiro Marcos Santos afirmou que a execução do FMMA fora
83 do que está previsto no Decreto é ilegal, pois as competências estão previstas no regimento do
84 FMMA e os membros da Comissão Gestora não estão exercendo estas competências e firmou
85 que o Secretário está ordenando (despesas) sem a reunião da Comissão Gestora. O Conselheiro
86 Ricardo Braga discordou da afirmação ponderando que os atos podem estar precários, mas
87 nãoausentes, que pode ser melhorado e que seria excelente uma autonomia (gestão plena), mas que
88 há o impasse do município não ter a obrigatoriedade, de ser facultativo, sendo este um
89 entendimento legal. O Conselheiro Marcos Santos disse que, então, o Decreto está incompatível.
90 O Conselheiro Ricardo Braga ponderou que, quem editou o Decreto, talvez não atentou ou não



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

90 tinha conhecimento e acabou por extrapolar do que a lei exigia ou permitia, e sugeriu que seja
91 instaurado processo administrativo para revisão das leis e decretos (referentes ao FMMA). O
92 Conselheiro Marcos Santos considerou que o FMMA, assim como outros, foi uma conquista e
93 que não deveríamos retroceder e declarou que gostaria fazer uma proposta e pôr em votação. O
94 Conselheiro Eduardo Rodrigues acrescentou que deveria ser elaborada uma proposta que fosse
95 objetiva e exequível, e que por se tratar de uma questão de normas (decretos e lei) sugeriu que
96 fosse criado um grupo de trabalho para ir ao Prefeito e, paralelamente, instaurar um
97 procedimento administrativo para efetivar as mudanças, e que o mesmo grupo de trabalho
98 poderia apresentar uma solicitação com fundamentação, juntada ao processo, enviar à
99 Procuradoria Geral para que opine e dê um parecer se pode manter (o que está previsto no
100 Decreto do FMMA). O Conselheiro Marcos Santos perguntou se seria o Conselho que faria a
101 provocação à Procuradoria, ao que o Conselheiro Eduardo Rodrigues afirmou que sim, o
102 processo seria em nome do Conselho. O Conselheiro Marcos declarou que estava muito
103 incomodado e que, antes de partir para um órgão de controle externo, estava colocando para o
104 CMMA, que sua vontade era fazer uma provocação ao Tribunal de Contas referente ao exercício
105 das competências da Comissão da Comissão Gestora que não está acontecendo. O Conselheiro
106 Eduardo Rodrigues considerou que acredita que um dos motivos de não ter profissionais
107 disponíveis para a Comissão, é porque há uma carência de profissionais com tais habilidades no
108 município (Administração) para já atender às demandas diárias do município. O Conselheiro
109 Ricardo Braga observou que há duas possibilidades: a nomeação direta, através do Poder
110 Público, de servidores com atribuições específicas para participarem da comissão, ou a
111 contratação de assessoria de pessoas ou instituições de notório saber. E que a Secretaria tem
112 buscado trazer profissionais para auxiliar. Foi deliberado e aprovado de forma unânime a criação
de um Grupo de Trabalho para buscar soluções de gestão do FMMA, e levar até o Prefeito as
questões, junto com Secretário de Fazenda, Controladoria e Procuradoria.

113 . O Conselheiro Eduardo Rodrigues então perguntou à planária se alguém se
114 opunha à formação do grupo de trabalho, ao que não houve manifestação contrária. Em seguida
115 abriu a inscrição para os Conselheiros que quisessem compor o grupo de trabalho. Inscreveram-se
116 os seguintes conselheiros: Noelle Nogueira, Marcos Santos, Carolina Mazieri, Bruna Corty,
117 Ricardo Braga e Leonardo Mafia. O Conselheiro Eduardo Rodrigues afirmou que, na condição
118 de presidente do CMMA, enviaria ofício ao Gabinete do Prefeito solicitando agenda para atender
119 ao Grupo de Trabalho do CMMA. Informou que, para abertura do processo precisaria da
120 argumentação elaborada pelo Grupo de Trabalho e indicou que os participantes estudassem no
121 Regimento Interno do CMMA as competências do Grupo de Trabalho. O Conselheiro Marcos
122 Santos iniciou o item 4 da pauta lembrando da alteração na estrutura administrativa que criou o
123 cargo de Chefe de Unidade de Conservação, mas também criou o cargo de Coordenador de
124 Unidade de Conservação, com os requisitos e atribuições do Coordenador e não do Chefe de
125 Unidade de Conservação, o que causa insegurança aos Agentes de Fiscalização Ambiental
126 quando necessitam repassar demandas referentes às UCs. Que, no seu parecer, a lei foi mal
127 elaborada. O Conselheiro Ricardo Braga ponderou que pode ter havido um erro material.
O Conselheiro Marcos Santos propôs pôr em votação para que o Conselho fizesse uma
recomendação à Procuradoria Geral para fazer a correção, pois o Chefe de UCs ficou sem
atribuição definida. O Conselheiro Ricardo Braga observou que a nomenclatura “chefe” era
sobre a atribuição, que na estrutura não há Chefe e sim Coordenador. Ao que o Conselheiro
Marcos Santos discordou, pois consta na lei. O Sr. Bernardo Corty (Chefe das UCs Terrestres)
considerou que, no seu entendimento, criou-se o cargo de Chefe e equiparou a Coordenador.
Depois de uma breve discussão sobre os diferentes entendimentos o Conselheiro Eduardo



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

134 Rodrigues esclareceu que, na prática, não existe um Chefe de UC e um Coordenador de UC, que
135 só existe o Chefe das UCs Terrestres, que é o Bernardo Corty, e a Paula Lapa que é Chefe das
136 UCs Marinhas. Que a maneira de resolver seria retificar a lei. O Conselheiro Marcos insistiu que
137 deve ser corrigido, pois os cargos têm que ter atribuições definidas. O Conselheiro Eduardo
138 Rodrigues então perguntou à Plenária se algum dos membros se opunha à proposta do
139 Conselheiro Marcos Santos, ao que não houve manifestação contrária. O Sr. Bernardo Corty
140 questionou que o item da pauta não previa deliberação e solicitou que constasse da ata que ele
141 não concorda. O Conselheiro Eduardo Rodrigues esclareceu que o CMMA tem competência
142 deliberativa, portando, se na discussão de um item da pauta conclui-se pela deliberação, o
143 Conselho pode deliberar, e acrescentou que só não pode haver votação se não houver quórum.
144 Passou-se então ao item 6 da pauta: formação de Câmara Técnica – CT. O Conselheiro Eduardo
145 Rodrigues lembrou que fora uma solicitação da Plenária, sugerido pela Conselheira Carolina
146 Mazieri, a qual afirmou que o objetivo da CT seria emitir relatório sobre o licenciamento
147 ambiental e projeto da Lagoa de Geribá. O Conselheiro Eduardo Rodrigues então perguntou à
148 Plenária se alguém se opunha à formação da CT para analisar o licenciamento ambiental do
149 projeto da Lagoa de Geribá, ao que não houve manifestação contrária. O Conselheiro Eduardo
150 Rodrigues esclareceu como se dá a formação da CT, de acordo com o Regimento Interno do
151 CMMA e observou que considera importante que os componentes da CT tenham habilidade para
152 fazer a análise daquele projeto e da possibilidade de convidar técnicos para comporem a CT. Foi
153 decidido que a CT será composta por 4 membros do CMMA, sendo 2 representantes da
154 Administração Pública e 2 representantes das entidades civis, podendo ter mais seis técnicos
155 convidados. Em seguida o Conselheiro Eduardo Rodrigues abriu as inscrições para composição
156 da CT. Inscreveram-se os seguintes conselheiros: Carolina Mazieri, Marcos Santos, Jeremias
157 Lopes e Leonardo Mafia. O Conselheiro Eduardo Rodrigues, na condição de Presidente do
158 CMMA, estabeleceu o prazo de 30 dias, a contar da primeira reunião da CT, para que seja
159 apresentado o relatório. Podendo este prazo ser prorrogado, caso necessário. A reunião
160 prosseguiu com o Conselheiro Eduardo Rodrigues iniciando o item 7 da pauta, retomando o
161 assunto sobre utilizar recursos do FMMA para realizar a conferência municipal de meio
162 ambiente. Esclareceu que fez o orçamento como havia sido solicitado pela Plenária na reunião
163 anterior, considerando os materiais, equipamentos e serviços necessários. No entanto, ao solicitar
164 orientação ao Departamento Administrativo quanto ao procedimento para a contratação e
165 aquisição, foi informado de que seria necessário instaurar processos administrativos para cada
166 um dos serviços a serem contratados e para a compra dos materiais. Isso criaria uma demanda
167 muito grande, inclusive de tempo. Informou que um dos servidores do administrativo sugeriu a
168 alternativa de fazer adesão a uma ata de registro de preços de uma empresa de realização de
169 eventos já contratada por outra Secretaria, que se poderia determinar um valor da adesão e utilizar
os serviços de acordo com a demanda, aplicando-se o valor apenas do serviço utilizado,
sem necessariamente esgotar o valor total da adesão. A Senhora Mônica Casarim afirmou que o
FMMA não pode aderir a atas. O Conselheiro Eduardo Rodrigues passou a palavra ao Sr. Artur
Souza, servidor que atua no Departamento Administrativo da Secretaria do Ambiente e
Urbanismo que esclareceu que nada impede a adesão à ata, e que é necessário estabelecer um
valor global para eventos que serão realizados no prazo de até 12 meses. Explicou ainda que, não
necessariamente será utilizado todo o valor da adesão, que a cada evento realizado, será pago o
valor correspondente e abatido do valor global. Depois de dar outras explicações e responder às
perguntas dos conselheiros sobre o procedimento, o Sr. Artur Souza devolveu a palavra ao
Presidente. O Conselheiro Eduardo Rodrigues concluiu que, além de viabilizar a realização da
conferência de meio ambiente, ainda possibilitaria realizar outros eventos. A Conselheira



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

180 Carolina Mazieri perguntou quanto havia sido aprovado no Plano de Ação para realização de
181 eventos, ao que o Conselheiro Eduardo Rodrigues respondeu que no Plano da Ação não havia
182 previsão de orçamento para eventos, e lembrou que, por este motivo, na reunião de julho foi
183 aprovada a inclusão de realização de eventos com recursos do FMMA. O Conselheiro Eduardo
184 Rodrigues informou que levou o assunto ao Secretário do Ambiente, e apresentou as
185 possibilidades, e solicitou que o Secretário definisse um valor, já que ele é o ordenador de
186 despesas, e que o Secretário propôs o valor de R\$ 500.000 (quinhentos mil reais). O Conselheiro
187 Eduardo Rodrigues então perguntou à Plenária se alguém se opunha à proposta e adesão à ata de
188 eventos. A Conselheira Noelle Nogueira ponderou que seria melhor se tivesse a documentação
189 sobre aquele assunto para que pudesse estudar e entender melhor como funciona, antes da
190 votação, que estes conhecimentos sustentariam o seu posicionamento, e acrescentou que, como
191 representante de um grupo, não poderia aprovar ou não, sem ter embasamento em uma
192 documentação que possa levar e discutir com o seu grupo. Finalizou sugerindo que a votação
193 fosse realizada em uma próxima reunião, sendo este o posicionamento da Associação Raízes. O
194 Conselheiro Eduardo Rodrigues então perguntou à Plenária se os demais membros também
195 iriam se dedicar a estudar o assunto e discutir com suas respectivas entidades civis para depois
196 votar. Ao que não houve resposta objetiva. O Sr. Artur Souza pediu a palavra e esclareceu que o
197 processo da produtora está no Portal da Transparência e que é fácil de ver, e que a adesão à ata é
198 um ato licitatório dentre outros, que mesmo quando se faz a adesão a uma ata, precisa de mais
199 duas cotações para comprovar que os presos da ata aderida são vantajosos, e se disponibilizou
200 para tirar qualquer dúvida posteriormente e lembrou ainda que haverá um processo
201 administrativo que pode ser acompanhado por todos. A Conselheira Noelle declarou que isso já
202 resolveria, mas, se fosse posto em deliberação naquela reunião, iria se abster de votar. O
203 Conselheiro Eduardo Rodrigues então voltou a perguntar se os demais membros estavam de
204 acordo com a proposta da Conselheira Noelle Nogueira, pois, caso este fosse um posicionamento
205 apenas da Associação Raízes, poria a adesão à ata em votação e a Noelle Poderia se abster de
206 votar. O Conselheiro Marcos Santos afirmou que sua dúvida era com relação aos itens da ata,
207 mas que, com base nos esclarecimentos do Sr. Artur Souza, estava favorável à votação. O
208 Conselheiro Eduardo Rodrigues então colocou em votação a proposta de utilização de recursos
209 do FMMA para adesão à ata de registro de preço para realização de eventos. Não houve
210 oposição dos membros presentes, sendo registrada a abstenção da Conselheira Noelle Nogueira.
211 O Conselheiro Eduardo Rodrigues prosseguiu informando que o valor proposto foi de R\$500.000
(quinhentos mil reais) e perguntou se algum dos membros tinha outra proposta de valor.
212 A Sra. Luciana Souza perguntou se aquele valor seria utilizado para eventos do meio ambiente, ao
213 que o Conselheiro Eduardo Rodrigues respondeu que sim, já que se trata de recurso do FMMA.
214 O Conselheiro Eduardo Rodrigues voltou a perguntar à plenária sobre o valor proposto. Foi
215 aprovado o valor de R\$ 500.000 (quinhentos mil reais) para adesão à ata pra realização de
216 eventos. O Conselheiro Eduardo Rodrigues voltou a anotar que, com as devidas justificativas, a
217 Associação Raízes se absteve do voto. Iniciou-se então o item seguinte dos assuntos gerais. O
Secretário Evanildo chegou para participar da reunião nesse momento, aproximadamente às 16:50,
quando outras pessoas já estavam precisando ir embora, como Marcos Santos e Carolina Mazieri.
Foi quando solicitou que colocasse em pauta a aprovação de uma suplementação para a
desapropriação de alguns lotes da Lagoa de Geribá no importe de 2,7 milhões. Carolina Mazieri
pediu a palavra para relatar que não concordava que o assunto entrasse em deliberação, uma vez
que sequer estava na pauta, e estava sendo colocado faltando cinco minutos antes de seu término,
às 17h, e que outras pessoas já estavam se retirando do local, por tratar-se de “assuntos gerais”, onde
não pode ser feito aprovação específica. Marcos Santos havia acabado de sair do recinto. Outras



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

convidados da sociedade civil também se manifestaram contrários à colocação desse assunto em pauta.

218 Conselheiro Eduardo Rodrigues lembrou que aquele assunto já fora pauta de outra reunião e que,
219 naquela ocasião, o Conselho decidiu que a Administração Pública deveria chegar a um acordo
220 com o proprietário dos imóveis quanto ao valor da desapropriação, e que posteriormente
221 retornasse à pauta para que o CMMA deliberasse quanto à aplicação de recursos do FMMA para
222 quitar a desapropriação. Passou então a palavra ao Conselheiro Evanildo Cardoso (Secretário do
223 Ambiente) que fez uma breve explanação sobre o projeto da Lagoa de Geribá e lembrou que o
224 Plano de Ação, aprovado pelo CMMA, previa a aplicação de recursos do FMMA para
225 desapropriação em áreas de UCs. Explicou sobre os processos administrativos referentes à
226 desapropriação de 5 terrenos particulares na área de abrangência do projeto da Lagoa de Geribá,
227 mas que seria necessário fazer a suplementação do valor previsto no Plano de Ação para a
228 desapropriação. Portanto, seria necessária a deliberação do CMMA para aprovação da
229 suplementação com recursos do FMMA e que gostaria de ouvir o CMMA. O Conselheiro
230 Ricardo Braga perguntou qual seria o valor da suplementação, ao que o Conselheiro Evanildo
231 Nascimento respondeu que a desapropriação dos 5 terrenos seria no valor de R\$ 2.700.000 (dois
232 milhões e setecentos mil reais). A Conselheira Carolina Mazieri observou que aquele tema não
233 estava na pauta. O Conselheiro Evanildo Nascimento perguntou se não era importante a
234 Secretaria do Ambiente trazer ao CMMA um assunto que era importante para a cidade. A
235 Conselheira Carolina Mazieri afirmou que teria pouco tempo para decidir sobre o assunto, e que
236 se fosse colocado em votação, não concordaria. Acrescentou ainda sobre a preocupação em
237 preferir outras desapropriações de outras UC's, e que estaria sendo dado prioridade de forma
subjetiva a essa, e não seguindo uma fila conforme se faz com pagamentos de precatórios. O
Conselheiro Evanildo
238 Nascimento ponderou que havia uma obra pública envolvida. A Conselheira Noelle Nogueira
239 afirmou que a Associação Raízes endossava a opinião da Conselheira Carolina Mazieri. O
240 Conselheiro Evanildo Nascimento afirmou que estava de acordo, mas que gostaria de ouvir os
241 demais conselheiros. O Conselheiro Eduardo Rodrigues esclareceu que a pauta prevê um dos
242 itens para assuntos gerais para que se possa incluir tema que não estava previsto na pauta, e
243 voltou a explicar que o CMMA é deliberativo e, portanto, se algum assunto discutido demandar
244 a deliberação para aprovar ou não, o CMMA deve votar. Lembrou ainda que aquele tema já fora
245 discutido anteriormente pelo CMMA, e que as duas partes (Administração Pública e proprietário
246 dos imóveis) fizeram exatamente o que foi decidido pelo CMMA àquela ocasião, e que agora
247 retornaram para definição do CMMA quanto à suplementação do valor previsto no Plano de
248 Ação para a desapropriação. Em seguida perguntou à Plenária se todos haviam entendido, ao que
249 todos responderam que sim. Então o Conselheiro Eduardo Rodrigues perguntou se poderia pôr
250 em votação. A Sra. Luciana Souza questionou que a proposta seria votar na próxima reunião, que
251 deveria haver um consenso sobre votar já naquela reunião ou se precisava de uma semana para
252 todos se preparem para votar, como havia proposto a Conselheira Carolina Mazieri. O Conselheiro
Eduardo Rodrigues novamente lembrou que aquele assunto já havia sido discutido
253 pelo CMMA, que o proprietário dos imóveis e o Secretário do Ambiente fizeram explanação em
254 reunião anterior, que o CMMA já havia aprovado a aplicação de recursos do FMMA para a
255 desapropriação, mas que seria necessário a suplementação. Então, não se tratava de um assunto
256 novo. Esclareceu ainda que os conselheiros têm a liberdade de não votar, ou votar contra e ainda
257 votar com ressalva. A proposta de suplementação com recursos do FMMA para a desapropriação
258 foi posta em votação. Votaram a favor os seguintes conselheiros: Ricardo Monteiro, Carlos
259 Reginaldo, Bruna Corty, Jeremias Lopes, Evanildo Nascimento, Marco Antônio e Eduardo



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

260 Rodrigues. Votaram contra os seguintes conselheiros: Leonardo Mafia e Carolina Mazieri.
261 Abstenção: Noelle Nogueira. Total de votos: 7 votos a favor, 2 votos contrários e 1 abstenção.
262 Sendo aprovada a suplementação no valor de 2.7 milhões para desapropriação dos lotes com
recursos do FMMA. Finalizado p
263 assunto, um senhor que estava na audiência relatou sobre as queimadas na APA Mangue de
264 Pedra e pediu maior monitoramento naquela área. O Conselheiro Evanildo Nascimento
265 considerou se tratar de um assunto importante e concordou que precisa haver maiores
266 investimentos para um sistema de monitoramento e terminou agradecendo pela inclusão do
267 assunto. Sem mais assuntos a serem tratados, o Presidente agradeceu a presença e contribuição
268 de todos e encerrou a reunião às 17h25min.

Documento assinado digitalmente
gov.br **EDUARDO RODRIGUES MOREIRA**
Data: 31/10/2024 07:37:51-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Victor Viana
Secretário Executivo

Eduardo Rodrigues Moreira
Presidente



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 8 (oito) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO BAIRRO CENTRO.

Às 14h:45min, do dia 08 de fevereiro de 2024, conforme convocação publicada no Diário Oficial nº 285/2024, os conselheiros se reuniram, na data e local acima indicados, para a reunião ordinária da gestão do biênio 2022/2024. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: (1) Eduardo Rodrigues (titular - SEAMUR), (2) Evanildo Cardoso Nascimento (titular - SEAMUR), (3) Ricardo Monteiro (suplente - AMA-ARETÊ) (4) Augusto Pascoal (suplente - A. RAÍZES), (5) Noelle Nogueira (Titular - A. RAÍZES) (6) Marcos Santos da Silva (titular - SERVBÚZIOS), (7) Carlos Reginaldo Cordeiro (suplente - AITUCUNS), (8) Victor Viana (titular - IEBMA), (9) Marco Antônio Costa (Titular-SEMED). Os Conselheiros ausentes foram: (1) Gabriel Balod (titular - SEAMUR), (2) Felipe Simas (suplente - SEMAUR), (3) Rodrigo Viana Silva (titular - SecOBRAS), (4) Hugo Leonardo Francisco (suplente - SEOD), (6) Ricardo Braga (suplente - SEAMUR), (7) Pablo Tiribelli (suplente - SEAMUR), (8) Anderson Chaves (titular - SEPUB), (9) Caio Canellas (suplente - SEPUB), (10) Jorge Tardin (titular - AITUCUNS), (11) Anderson Torres (suplente - SERVBÚZIOS), (12) Thomas Weber (titular - AHB), (13) Carolina Mazieri (suplente - AHB), (14) Pedro Bulhões (titular - AMA-ARETÊ), (15) Camila Raupp Gautto (suplente - IEBMA), (16) Bruno Severino (suplente - SEMED). E com a participação dos seguintes visitantes: Mônica Casarim (cidadã), Maria Elena Olivares (NEA-BC), Elizabeth Fernandes (Quilombo Baía Formosa), Sonia Maria Santos (cidadã), Patrícia Pereira da Silva (PESCART)), Helena M Oestreich (IAB -Búzios), André Luiz Pinto Barros (Aquário Marinho de Búzios), Roberto Campolina (Servidor - SEAMUR). Tendo sido verificado quórum de oito (08) conselheiros - entre titulares e suplentes, conforme constam da folha de presença, foi iniciada a reunião às 14h:50min, apresentada a pauta do dia: 1) Apresentação do Projeto Áquabúzios 2) Apresentação do relatório da Câmara Técnica sobre o projeto de reforma e acréscimo do hotel na Ilha Rasa 3) Assuntos Gerais. O Presidente Eduardo Rodrigues iniciou a reunião dando boas-vindas a todos os presentes e explicou que mais uma vez não haveria leitura das atas das reuniões de dezembro/2023 e janeiro/2024 por não haver ainda um representante entre os conselheiros que assumisse a função da Secretaria Executiva para redação e apresentação do documento, e reforçou que era preciso que essa questão fosse resolvida. O conselheiro Victor Viana (IEBMA) aceitou a incumbência, reforçando que não tem experiência na função, mas procuraria avançar, com a ajuda de todos, para que as reuniões pudessem ser oficializadas. Ainda antes de se iniciar o item 1 da pauta, a Senhora Mônica Casarim, questionou se o relatório que seria apresentado no item 2 da pauta se referia ao mesmo relatório elaborado pela Câmara Técnica que analisou o projeto para a Ilha Rasa, e destacou que ela já não fazia mais parte do Conselho e, se portanto, aquele relatório ainda seria válido. O Presidente, Sr. Eduardo Rodrigues, respondeu que sim. O conselheiro Augusto Pascoal apontou que aquele relatório não havia sido aproveitado, pois, quando da ocasião da apresentação, foi informado ao CMMA que não se tratava de licenciamento, mas de aprovação de projeto. O conselheiro Marcos Santos também apontou que havia sido sugerido que as informações daquele relatório fossem aproveitadas. O Conselheiro Augusto Pascoal relatou que a análise realizada pela Câmara Técnica foi com base no projeto apresentado em agosto, e que aquela Câmara Técnica já havia sido desfeita, uma vez que não se tratava de licença, mas de aprovação de

Handwritten signature and initials.



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

projeto e, portanto, acreditava que aquele relatório já não teria tanta relevância. O conselheiro Eduardo Rodrigues ponderou que, a vistoria e a análise que foram realizadas à época, foram efetivadas considerando a licença. O que foi confirmado pelo Conselheiro Augusto Pascoal. O Conselheiro Eduardo Rodrigues acrescentou que, sendo o mesmo relatório que foi aprovado pela Câmara Técnica, considera que pode ser aproveitado. Informou ainda que esteve recentemente na ilha, e que a única mudança identificada, comparando com as fotos anteriores, foi o crescimento do capim colônio; que seria apresentado o projeto e que se poderia verificar se as alterações estariam alinhadas com as alterações propostas no relatório. A Sra. Mônica Casarim questionou se primeiro seria apresentado o relatório e posteriormente apresentado o projeto e se houve modificação ou não, e voltou a afirmar que não fazia mais parte da Câmara Técnica e nem do Conselho. O conselheiro Eduardo Rodrigues exemplificou que, um documento assinado por ele naquela data, ainda teria validade mesmo se posteriormente ele fosse exonerado. A Sra. Mônica Casarim afirmou que aquele relatório não foi validado, e sugeriu que fosse formada uma nova Câmara Técnica. O conselheiro Eduardo Rodrigues perguntou se a sugestão seria formar uma nova Câmara Técnica e fazer nova vistoria. O conselheiro Augusto Pascoal ponderou que não diria uma nova vistoria. O conselheiro Marcos Santos apontou que havia servidores que não estavam mais na Câmara Técnica, e por isso sugeriu, à época, aproveitar o trabalho que já haviam realizado. A Sra. Patrícia Pereira interrompeu e questionou o que estava sendo discutido, já que o item seria o Projeto ÁguaBúzios. O que foi esclarecido pelo conselheiro Eduardo Rodrigues que naquele momento estavam fazendo uma síntese do segundo item da pauta e por que o tema retornou ao Conselho. A Sra. Mônica Casarim afirmou que o relatório havia sido apresentado ao Conselho e não foi aprovado. O conselheiro Eduardo Rodrigues afirmou que o relatório já havia sido apresentado em outra reunião, e corrigiu a informação de que “aquele relatório não havia sido aprovado”, mas que não houve deliberação. A Sra. Patrícia Pereira sugeriu que fosse revisto o que foi estudado e reformular. A Sra. Mônica Casarim concordou que se poderia usar o que estava no relatório, ótimo, mas teria que montar uma nova Câmara Técnica, porque mudou o projeto. O conselheiro Augusto Pascoal pontuou que agora não se trata de um pedido de aprovação de projeto, mas de licença, então se monta uma nova Câmara Técnica para analisar o projeto atual, e que, cabendo aproveitar o conteúdo daquele relatório, não haveria problema nenhum, consulta-se o documento e celebra-se, com a visão da Câmara Técnica, se pode ser reaproveitado ou não. O conselheiro Eduardo Rodrigues afirmou que discordava, mas que não é a voz do conselho. Que discordava pela questão de eficiência do procedimento, porque se for montar uma nova Câmara Técnica, seria novo procedimento. Explicou que, se for montar uma nova Câmara Técnica, teria que voltar à ilha para nova vistoria e refazer o procedimento, porque, montar uma Câmara Técnica para fazer um relatório com base em outro relatório, não seria um relatório eficiente. O conselheiro Augusto Pascoal afirmou que entende usar aquele relatório para acelerar o processo, mas a questão é que não se trata mais de um pedido de aprovação de projeto, mas de licença, então cabe uma nova análise. O conselheiro Eduardo Rodrigues lembrou que, quando da análise pela Câmara Técnica, o relatório estava considerando licença de construção. O conselheiro Augusto Pascoal ponderou que com os novos documentos, é uma nova realidade, e que é necessária uma nova análise, que se fossem os mesmos documentos, “ok”, o relatório valeria, por que nada seria alterado, ele foi pautado nos documentos disponibilizado à época, e não a realidade atual. O conselheiro Eduardo Rodrigues

Edm
A



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

88 ponderou sobre a possibilidade de o projeto atual atender o que está naquele relatório. Por que se
89 faria uma nova Câmara Técnica, um novo relatório para discutir o que já está descrito. A Seguir,
90 o conselheiro Eduardo Rodrigues atentou que este tema era o item 2 da pauta, destinado
91 exclusivamente para discutir esse assunto, e pediu que os questionamentos fossem reservados
92 para o momento de discussão do item 2. Deu-se então a introdução ao item 1 da pauta:
93 Apresentação do Projeto Áquabúzios pelo representante do Aquário Marinho de Búzios, André
94 Luiz Pinto Barros, que expôs o objetivo de implantação de um aquário para visitação, uma
95 empresa privada, seus objetivos e as contrapartidas socioambientais que estão envolvidas na
96 implantação desse empreendimento em Búzios. Houve questionamentos pertinentes à
97 apresentação, todos de caráter informativo, ao que foi respondido pelo representante. O
98 secretário de meio ambiente, o conselheiro Evanildo Nascimento, expressou que foi sugerido que
99 uma das contrapartidas fosse o acesso dos estudantes das escolas públicas de Búzios com
100 ingresso gratuito ao acervo do aquário. Os demais conselheiros e presentes também ressaltaram a
101 importância de incluir nos projetos as comunidades originárias do município, com ênfase nas
102 culturas caiçaras e quilombolas. Sendo uma apresentação de caráter inicial de conhecimento do
103 escopo do projeto apenas. Passou-se ao item 2 da pauta: Apresentação do relatório da Câmara
104 Técnica sobre o projeto de reforma e acréscimo do hotel na Ilha Rasa. O conselheiro Eduardo
105 Rodrigues introduziu o assunto explanando que o projeto foi submetido ao Conselho e que foi
106 formada uma Câmara Técnica que realizou a vistoria, produziu o relatório, e que o relatório foi
107 apresentado para votação, mas o Conselho não chegou a deliberar. Informou ainda que o projeto
108 passou por modificações e adaptações e que o objetivo era reler e trazer à memória as
109 informações daquele relatório; conhecer a nova proposta do empreendimento e deliberar sobre o
110 relatório, com base no projeto que será apresentado. Conclui solicitando que o Conselheiro
111 Augusto Pascoal, que foi o relator da Câmara Técnica, lesse o relatório. A Sra. Mônica Casarim
112 interrompeu e declarou que gostaria de acrescentar que aquele relatório foi feito baseado em
113 alguns documentos que foram apresentados para uma Câmara Técnica que foi criada para
114 analisar aqueles documentos, que o relatório foi baseado, naquele momento, naquela visão e
115 naqueles documentos que foram apresentados e que, inclusive, uma das pessoas que assinou
116 aquele relatório já não fazia mais parte do Conselho, se referindo a ela mesma. O conselheiro
117 Augusto Pascoal destacou que aquela Câmara Técnica não poderia mais ser considerada ativa
118 pela saída da Sra. Mônica Casarim, porque só integram a Câmara Técnica, conselheiros, e a Sra.
119 Mônica não era mais conselheira, então ela não poderia assinar o relatório. O conselheiro
120 Eduardo Rodrigues esclareceu que a intenção não é considerar aquele relatório como um novo
121 relatório, mas que a intenção era aproveitar aquele relatório, pois a Câmara Técnica esteve no
122 local, e que é uma parte importante: conhecer o local e onde será o empreendimento e verificar a
123 viabilidade daquele projeto com o local onde será executado. E reafirmou que a intenção não era
124 considerar aquele relatório como um novo relatório, mas considerar aquele relatório. A Sra.
125 Mônica interrompeu e lembrou que aquele relatório não foi aprovado. O que foi confirmado
126 pelo conselheiro Eduardo Rodrigues. A Sra. Mônica interrompeu novamente, mas foi interpelada
127 pelo conselheiro Eduardo Rodrigues que, na condição de presidente, declarou que, apesar de
128 preferir não usar tal recurso, iria apelar para o Regimento Interno, para manter a ordem e o
129 andamento da reunião. Citando o Regimento Interno do CMMA, o conselheiro Eduardo
130 Rodrigues comunicou que qualquer pessoa que esteja participando da reunião do Conselho, pode

Edm
A



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

131 interferir com uma fala de até três minutos, com até três falas dentro do tema, e que as pessoas
132 devem se inscrever para falar. E que, caso esta regra não for respeitada, a pessoa poderá ser
133 convidada a se retirar da reunião, para que se consiga conduzir a reunião dentro de uma condição
134 de compreensão e boa discussão. E exigiu que sua fala não fosse interrompida, e que por uma
135 questão de ordem e civilidade, que a reunião fosse conduzida sob esta condição. O conselheiro
136 Eduardo Rodrigues prosseguiu, agradecendo à Sra. Mônica pela colocação dela, e reafirmou que
137 sim, em nenhum momento o Conselho deliberou sobre aquele relatório e que a intenção não era
138 considerar aquele relatório como um novo relatório, mas que a intenção era considerar aquele
139 relatório, que foi com base em vistoria *in loco*, com base na Câmara Técnica. A intenção era
140 conhecer o relatório e conhecer as modificações do projeto. E se o Conselho entender que as
141 informações daquele relatório, ou que as modificações do projeto atendem o que foi colocado
142 naquele relatório, não viria por que cancelar tudo, montar uma nova Câmara Técnica e demandar
143 mais serviço para os conselheiros. Afirmou ainda que fala dentro de uma realidade, porque não
144 consegue um conselheiro para redigir uma ata, e como iria montar uma Câmara Técnica,
145 disponibilizar uma equipe para voltar à ilha, fazer vistoria. O que seria uma disparidade, já que
146 os conselheiros não conseguiam duas horas para fazer uma ata, como montaria uma equipe para
147 refazer tudo, sendo que já tínhamos a informação. O conselheiro conclui afirmando que não era a
148 voz do conselho, mas que precisava colocar seu ponto de vista, e que qualquer outro conselheiro
149 poderia colocar seu ponto de vista, e que os demais, que não fizessem parte do conselho, se
150 inscrevessem e observassem seu tempo de manifestação. Finalizando a fala, perguntou à Sra.
151 Mônica se ela gostaria de completar sua fala, o que foi respondido negativamente. A palavra foi
152 passada então ao conselheiro Augusto Pascoal que fez a leitura do relatório para os presentes.
153 Finalizada a leitura do relatório, o conselheiro Eduardo Rodrigues retomou a palavra e
154 parabenizou a equipe que participou da Câmara Técnica e pela elaboração do relatório, e atentou
155 para a necessidade de ser apresentada uma proposta bem clara quanto o tratamento de efluentes,
156 posteriormente oportunizou a palavra aos presentes. A Sra. Patrícia Pereira apresentou sua
157 dúvida sobre o trajeto e a área de hospedagem, e como seria tratada a supressão de vegetação.
158 Indagou ainda sobre a trilha, se seria uma trilha ou um trajeto; que se fosse uma trilha deveria ter
159 a capacidade de suporte. Também questionou como seria quanto ao material de construção
160 armazenado e também sobre o descarte de entulhos e sobre o tratamento de efluentes, se teria
161 uma mini-ete. O conselheiro Augusto Pascoal informou que, de acordo com o projeto, seria por
162 biodigestores. O conselheiro Eduardo Rodrigues sugeriu que, como fora apresentado o relatório,
163 também fosse apresentado o projeto, e então as perguntas poderiam ser feitas com base no
164 projeto e no relatório, e solicitou que aqueles que quisessem a fala, se inscrevessem. O
165 conselheiro Evanildo Nascimento esclareceu que o projeto da Ilha Rasa, era na verdade um
166 projeto de recomposição do que já havia na ilha, um hotel que ficou muitos anos inativo, e que a
167 Câmara Técnica já havia realizado a vistoria no local. Afirmou ainda que o que resta na ilha está
168 em estado de abandono, existindo um passivo ambiental; que ocorreram aprovações no passado e
169 que não se tratava de um empreendimento novo, que Roberto Campolina e ele, à época, já
170 haviam analisado o empreendimento como técnicos; que em 2020, o Secretário da época
171 solicitou que ele fosse à ilha para fazer uma análise, e que ele fez toda uma consideração e que,
172 inclusive, a Câmara Técnica levou em consideração muitas coisas que ele já havia apontado,
173 inclusive alguns itens que a Sra. Patrícia Pereira havia apontando; que quando se faz

Edm
H



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

174 licenciamento ambiental, se tem responsabilidade, que os técnicos que analisam o processo,
175 tanto pela parte ambiental quanto pela parte urbanística, respondem por isso tecnicamente tanto
176 para o Conselho, como para a sociedade, como para o Ministério Público. Comunicou ainda que
177 o projeto foi bastante debatido com o arquiteto responsável, e que discordou de algumas coisas, e
178 que tiveram que adaptar o projeto; acrescentou que fez questão de estar presente na última
179 vistoria com a equipe técnica da Secretaria e que conseguiram alcançar pontos da ilha onde as
180 equipes anteriores não teriam conseguido e identificaram uma parte intocada da ilha, para onde
181 estavam propostas algumas casas, sendo o lugar mais bonito da ilha, onde teria a melhor vista
182 para o empreendimento; que olhando para o relatório concluiu que a Câmara Técnica tinha
183 razão, que algumas coisas realmente não são possíveis de “abrir mão”; então fez uma exigência
184 para que fosse observado o que a Câmara Técnica havia apontado, mantendo a ocupação na área
185 antropizada e que fosse modificada a planta suprimindo a proposta de implantação na área
186 preservada. Continuou esclarecendo que não estava pautando uma questão de ser contra um
187 empreendimento, desde que ele tenha todas as razoabilidades legais e ambientais. Foi então
188 apresentada a planta atualizada do projeto indicando-se a área do antigo Hotel “Nas Rocas” e as
189 áreas preservadas. O conselheiro reforçou a informação de que havia uma área preservada e que
190 solicitou que o empreendedor revisse, retirando a ocupação dali, aproveitando a área já
191 antropizada. Complementou que, hoje, do jeito que está, tem um passivo ambiental que ficará
192 por mais 20 anos, se não for realizado um licenciamento ambiental e urbanístico, e que os restos
193 que estão lá sejam removidos e que as obras sejam realizadas nas áreas impactadas. Afirmou
194 ainda que para, o licenciamento, a parte da implantação das casas, já estava muito claro nesse
195 sentido: vai implantar exatamente onde já havia, o acesso será o que já existia. O Arquiteto
196 responsável pelo projeto, Sr. Otávio Gabaglia, apresentou outras informações sobre o projeto e
197 declarou que atendeu a tudo que foi exigido e falou sobre o projeto para tratamento do efluente e
198 sobre a forma de ocupação e a taxa de ocupação, do reaproveitamento dos alicerces. A Sra.
199 Patrícia Pereira questionou se a área era de propriedade particular ou se havia uma concessão; ao
200 que o Sr. Otávio respondeu que se tratava de uma propriedade federal sob concessão para o
201 único objetivo de construir um hotel. O conselheiro Evanildo Nascimento apontou que o Plano
202 Diretor tem todas as ilhas como APP (área de preservação permanente), exceto a Ilha Rasa para
203 uso de hotel. O Sr. Otávio incluiu que solicitou à Secretaria que haja um técnico da Secretaria
204 acompanhando a marcação de cada bangalô e continuou dando esclarecimento quanto ao
205 esgotamento, a destinação de resíduos, o número de unidades e a taxa de ocupação. O
206 conselheiro Evanildo Nascimento apontou que algumas intervenções deverão ter autorizações
207 específicas. O Sr. Otávio concluiu a apresentação respondendo às perguntas que foram
208 apresentadas. Durante a apresentação tiveram a oportunidade de expor suas opiniões e
209 questionamentos os Senhores e Senhoras: Patrícia Pereira, Evanildo Nascimento, Octavio Raja
210 Gabaglia (representando o empreendimento), Roberto Campolina, Augusto Pascoal, Mônica
211 Casarin, Victor Viana e Elizabeth Fernandes (Quilombo da Baía Formosa). O conselheiro
212 Eduardo Rodrigues perguntou se havia mais alguma pergunta. O conselheiro Augusto Pascoal
213 expressou que não seria uma pergunta, mas solicitações: que a Câmara Técnica havia solicitado
214 o projeto georreferenciado e também, se possível, acesso às imagens da área feitas por drone. O
215 conselheiro Eduardo Rodrigues sugeriu incluir aquelas exigências no relatório, mas que seria
216 necessário decidir se seriam feitas as exigências com base no relatório que foi apresentado ou se

Edm
H



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

217 iria cancelar aquele relatório e fazer um novo procedimento. O Sr. Otávio declarou que faria
218 tudo que fosse solicitado, mas pediu que fosse observado a questão do tempo, pois devido aos
219 custos, o tempo para o empreendedor é vital. A Sra. Mônica apontou que o motivo do tempo foi
220 pelo fato de que, a Câmara Técnica se dedicou por um mês e meio e no final não serviu para
221 nada; que entendia a preocupação, mas que criou-se uma Câmara Técnica desnecessariamente já
222 que era apenas aprovação e se perdeu um tempo enorme e que ela não poderia participar de
223 Câmara Técnica. O Sr. Otávio afirmou que iria verificar se já havia imagens de drone para
224 disponibilizar, mas que para o georreferenciamento teria que contratar o serviço. O conselheiro
225 Augusto Pascoal explicou que a Câmara Técnica solicitou o georreferenciamento para ter precisão
226 sobre a sobreposição do projeto sobre a ilha, já que a imagem do Google Earth apresenta
227 distorções; que à época (se não lhe falha a memória), a preocupação era em relação ao
228 afastamento entre os bangalôs e o costão rochoso e a real área que seria ocupada na área não
229 antropizada, o que já foi descartado. O que foi confirmado pela Sra. Mônica Casarim. O Sr.
230 Otávio ponderou que o costão já está ocupado e que não iria mudar isso, pois já estavam há 40
231 anos lá; que o SPU e o IBAMA liberou. O conselheiro Evanildo Nascimento propôs que fosse
232 votado a aprovação daquilo que a Câmara Técnica fez, para não perder o trabalho. O conselheiro
233 Victor Viana perguntou se o que invalidaria utilizar aquele relatório seria a saída da Sra. Mônica
234 Casarim. O conselheiro Eduardo Rodrigues esclareceu que a questão que estava sendo colocada
235 é que o projeto foi modificado, que a planta que foi analisada na época é diferente da planta
236 atual, e que, por conta disso, alguns membros do Conselho consideram formar uma nova Câmara
237 Técnica e fazer uma nova análise. Mas que a nova planta apresentada vai ao encontro do que a
238 Câmara Técnica apontou no primeiro relatório. Essa é a questão: se o Conselho vai decidir
239 aceitar aquele relatório ou formar uma nova Câmara Técnica. Foi sugerido pela Sra. Helena que
240 o responsável pelo empreendimento assumisse um termo de compromisso em atender todas as
241 exigências quanto ao projeto de esgoto incluindo demais exigências quanto ao projeto. A Sra.
242 Elizabeth Fernandes afirmou que o relatório estava muito bom, que mesmo quem não participou
243 entende perfeitamente e sugeriu que fosse formada uma nova Câmara Técnica para usar o
244 relatório que já está pronto e revisar o que for necessário para ganhar tempo. A Sra. Mônica
245 Casarim afirmou que sua proposta era exatamente aquela, já que ela não poderia mais assinar o
246 relatório por não fazer mais parte, então que se montasse uma nova Câmara Técnica, "copia e
247 cola" o relatório e assina. O conselheiro Eduardo Rodrigues explicou que, administrativamente,
248 um documento assinado mantém sua validade mesmo depois que a pessoa que o assinou não
249 esteja mais no cargo. A Sra. Mônica questionou onde estava o documento assinado por ela. O
250 conselheiro Eduardo Rodrigues perguntou à Sra. Mônica se ela nunca havia assinado aquele
251 relatório. Ao que a Sra. Mônica Casarim afirmou que não, e que a cópia que foi assinada, foi
252 rasgada e jogada no lixo. O conselheiro Eduardo Rodrigues ponderou que o documento foi feito
253 e aprovado. E a Sra. Mônica declarou que não assinaria um novo documento. O conselheiro
254 Eduardo Rodrigues sugeriu que, como havia um relatório, com bons profissionais envolvidos,
255 inclusive de fora da secretaria, um relatório muito bem feito e que concorda com o que está no
256 relatório, sugeriu que o Conselho aproveitasse aquele relatório, que quem não quisesse assinar o
257 relatório, não assinaria; que o relatório fosse juntado ao processo para ser submetido à Secretaria
258 do Ambiente que seguirá o procedimento de acordo com o que foi orientado. Que se o Conselho
259 aprovar o relatório, a Secretaria do Ambiente vai tomar o procedimento e formalizar as

Edm
f



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

exigências, já que o Conselho não tem a competência de formalizar exigências ao requerente. Em seguida o conselheiro Eduardo Rodrigues perguntou se todos haviam entendido sua proposta, ao que a resposta foi sim. Perguntou ainda se algum outro membro gostaria de fazer uma outra proposta, considerando o que a Sra. Mônica Casarim e a Sra. Elizabeth Fernandes haviam proposto. O conselheiro Marcos Santos afirmou que seguiria a proposta que a Sra. Elizabeth Fernandes havia apresentado. A Sra. Helena comunicou que estava ali representando a IAB e que gostaria que fosse considerada a inclusão do relatório de impacto de vizinhança, o volume de resíduo e o tempo da obra, ao que lhe foi informado que esses são condicionantes para o empreendimento. O conselheiro Eduardo Rodrigues retomou a palavra e pediu a atenção do Conselho para as duas propostas: Primeira proposta: manter aquele relatório, aproveitá-lo e juntá-lo ao processo. Ou seja, o Conselho aprova o relatório e junta ao processo e a Secretaria segue o procedimento de acordo com o relatório. A Sra. Mônica Casarim exclamou que se for com sua assinatura, iria questionar na justiça. O conselheiro Eduardo Rodrigues esclareceu que não havia como outra pessoa assinar por ela, e acrescentou que acha, inclusive, que não se poderia retirar o nome dela, já que ela participou da Câmara Técnica. Prosseguiu repetindo a primeira proposta e apresentou a segunda proposta: montar uma segunda Câmara Técnica que irá reavaliar com base naquele relatório. Acrescentou que considera um equívoco fazer uma análise sem fazer uma nova vistoria. Foi aberta a votação, solicitando que aqueles que votassem na primeira proposta que erguessem as mãos. Votaram favoravelmente à primeira proposta: Eduardo Rodrigues (presidente do Conselho), Carlos Reginaldo (AITUCUNS), Ricardo Monteiro (AMA Aretê), Victor Viana (IEBMA), Marco Antonio Costa (SEMED), Evanildo Cardoso (secretário de Meio Ambiente e Urbanismo), computando seis (6) votos. Votou a favor da segunda proposta: Marcos Santos (ServBúzios) um (1) voto. Houve uma abstenção, Noelle Nogueira (Raízes). Foi então decidido por manter aquele relatório, aproveitá-lo e juntá-lo ao processo. Ou seja, o Conselho aprova o relatório e junta ao processo e a Secretaria segue o procedimento de acordo com o relatório. O conselheiro Eduardo Rodrigues propôs que os conselheiros participantes da Câmara Técnica poderiam lhe enviar o relatório por memorando e ele o enviaria à Secretaria do Ambiente, ou ele mesmo poderia editar ofício enviando. Concluída a votação foram abordados os assuntos gerais, tratando sobre a Secretaria Executiva do CMMA e ficou acordado que o conselheiro Victor Viana será o novo secretário, com apoio da entidade que representa para editar as atas do Conselho a partir daquela data. O conselheiro Evanildo Nascimento comunicou que o contrato para execução do projeto da Lagoa de Geribá, aprovado pelo Conselho, foi assinado no dia anterior e que as obras iniciariam nas próximas semanas. Sem mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às 17:35h.

Victor Viana
Secretário Executivo

Eduardo Rodrigues Moreira
Presidente



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 (onze) DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO BAIRRO CENTRO.

Às 14h:30min, do dia 11 de janeiro de 2024, conforme convocação publicada no Diário Oficial nº 272/2024, os conselheiros se reuniram, na data e local acima indicados, para a reunião ordinária da gestão do biênio 2022/2024. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: (1) Eduardo Rodrigues (titular - SEAMUR), (2) Evanildo Cardoso Nascimento (titular - SEAMUR), (3) Ricardo Monteiro (suplente - AMA-ARETÊ) (4) Augusto Pascoal (suplente - A. RAÍZES), (5) Noelle Nogueira (Titular - A. RAÍZES) (6) Marcos Santos da Silva (titular - SERVBUZIOS), (7) Carlos Reginaldo Cordeiro (suplente - AITUCUNS), (8) Victor Viana (titular - IEBMA), (9); Ricardo Braga (suplente - SEAMUR); (10) Thomas Weber (titular - AHB). Os Conselheiros ausentes foram: (1) Gabriel Balod (titular - SEAMUR), (2) Felipe Simas (suplente - SEMAUR), (3) Rodrigo Viana Silva (titular - SecOBRAS), (4) Hugo Leonardo Francisco (suplente - SEOD), (5) Pablo Tiribelli (suplente - SEAMUR), (6) Anderson Chaves (titular - SEPUB), (7) Caio Canellas (suplente - SEPUB), (8) Jorge Tardin (titular - AITUCUNS), (9) Anderson Torres (suplente - SERVBUZIOS), (10) Carolina Mazieri (suplente - AHB), (11) Pedro Bulhões (titular - AMA-ARETÊ), (12) Camila Raupp Gautto (suplente - IEBMA), (13) Bruno Severino (suplente - SEMED), (14) Marco Antônio Costa (Titular-SEMED). E com a participação dos seguintes convidados/visitantes: Sra. Cláudia Olympio - Subsecretária de Urbanismo, Sra. Consola (Contadoria - PMAB) e o Sr. Alessandro (Comunicação Oficial - PMAB). Tendo sido verificado quórum de oito (08) conselheiros - entre titulares e suplentes, conforme constam da folha de presença, foi iniciada a reunião às 14h:50min, apresentada a pauta do dia: **1) Deliberação para aprovação do relatório de prestação de contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA; 2) Apresentação do projeto de urbanização da Lagoa de Geribá; 03) Apresentação do projeto de urbanização da Praia da Tartaruga; 4) Assuntos Gerais.** O Presidente Eduardo Rodrigues iniciou a reunião dando boas-vindas e desejando um bom ano novo a todos e lembrou que este ano será o ano de atualização do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA. Mencionou ainda a necessidade de se fazer uma campanha na cidade para que outras entidades se interessem a participar do Conselho de Meio Ambiente, pois o mandato é de apenas dois anos, podendo ser a entidade reconduzida por mais dois anos. Pontuou ainda que, não adianta haver esta restrição e não haver outras entidades para concorrerem à eleição, inclusive com condições de atenderem a todos os critérios para a habilitação. O Conselheiro Augusto Pascoal ponderou sobre a possibilidade de modificação do Regimento Interno do CMMA, que a sugestão seria as entidades civis não ter que cumprir com todas as exigências e formalidades, porque isso restringe muito, pois temos um bom número de entidades interessadas em participar das eleições do Conselho, mas grande parte delas não cumpre com os critérios, inclusive devido aos custos. O Conselheiro Eduardo Rodrigues afirmou que acha interessante para fomentar a pluralidade dentro do Conselho. Mas que, por outro lado, tem a preocupação de como garantir a autenticidade da entidade. Que, ainda que não se tenha exigências tão burocráticas, mas que tenha alguma classificação que demonstre a autenticidade da entidade civil, pois, afinal, trata-se do Conselho de Meio Ambiente, e que uma das coisas é que de fato a entidade atue dentro daquilo a que ela se propõe e represente, de fato, aquele núcleo ou parcela da sociedade dentro do Conselho.



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Concluiu esclarecendo que, apesar dos membros estarem ali como indivíduos, representam as entidades civis e a Administração Pública, portanto temos que ter esse cuidado, de não trazer para o Conselho o nosso pensamento exclusivo, mas representando uma categoria, seja a Administração Pública ou as entidades civis. Que existem entidades civis que querem participar, mas encontram dificuldades, pois, registrar uma ata no cartório, por exemplo, exige um custo que, ou a entidade tem que atender a todo um procedimento para conseguir a gratuidade, ou tem que arcar com os custos. O Conselheiro Augusto Pascoal propôs que poderiam (Associação Raízes) apresentar uma minuta, prevendo que a entidade que não tenha o comprovante de CNPJ, ata de eleição, que possa apresentar relatórios ou uma espécie de portfólio das ações relacionadas às questões ambientais. O Conselheiro Marcos Santos ponderou que, quando se estabeleceram essas regras, foi justamente essas preocupações que o Conselheiro Eduardo externou, e que também devemos ter a preocupação em como essas entidades funcionam, se elas têm mecanismos democráticos, porque, às vezes, se traz para dentro de um conselho pessoas que não têm regras estabelecidas de participação dentro da própria entidade, de assembleias. Que não se sabe se ali é um organismo democrático que realmente dá espaço para as pessoas participarem, aí se traz para dentro do Conselho, que é uma instituição democrática, pessoas que às vezes não têm espaço dentro das próprias entidades para as pessoas participarem, chegarem à diretoria de entidade, assembleias regulares. Que acha que quando se estabelece essas regras é preocupado exatamente com isso. Que, se for flexibilizar, tem que se pensar nisso, se essas entidades garantem participação de seus associados. O Conselheiro Eduardo Rodrigues lembrou que, uma das sugestões apresentadas na última eleição, seria a possibilidade de uma entidade fazer parceria com outra entidade, uma entraria como titular e a outra como suplente. Que esta seria uma possibilidade viável, mas que não foi aceita à época, pois não está na regra. Mas que, de repente, seria um caminho para possibilitar maior participação de outras entidades, mas que achava que valia a pena trazer a minuta para ler, entender, fazer algum adendo, se for o caso e provocar essa modificação. O Conselheiro Eduardo Rodrigues introduziu o primeiro item da pauta: deliberação para aprovação do relatório de prestação de contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA e lembrou que na reunião passada (dezembro/2023) o Sr. Ricardo Braga (Conselheiro Suplente e Coordenador Administrativo da Secretaria do Ambiente e Urbanismo – SEAMUR) havia realizado uma apresentação mais sucinta e se comprometeu em trazer alguém que pudesse dar mais detalhes sobre aquele item, e então poderemos deliberar se aprovar ou não o relatório. Em seguida oportunizou a palavra ao Conselheiro Ricardo Braga. O Conselheiro Ricardo Braga iniciou sua fala dizendo que, assim como combinado na última reunião, convidou a Sra. Consola, da Contadoria do Município para dar apoio para interpretar toda a documentação financeira e contábil, para que os conselheiros pudessem ter acesso àquelas informações e ter conhecimento e tirar dúvidas em relação ao exercício 2022 e 2023, pois acabou-se ultrapassando essas faixas com a não aprovação devido a complexidade da documentação. Informou ainda que as documentações seriam apresentadas no monitor e convidou a Sra. Consola para fazer a explanação. O Conselheiro Marcos Santos questionou já seria o consolidado 2023 ou a mesma apresentação anterior, no que a Sra. Consola respondeu que já seria o fechado até dezembro (2023). As imagens dos documentos foram apresentadas no monitor e a Sra. Consola passou a fazer a explanação ao Conselho sobre as contas do FMMA a partir do ano 2022, apresentando valores de rendimentos, transferências recebidas e despesas.



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

88 Durante a apresentação houve a contribuição dos Conselheiros Ricardo Braga, Evanildo
89 Nascimento e Eduardo Rodrigues exemplificando como se dá o trâmite dos processos com
90 requerimentos referentes ao FMMA, e que, pelo fato da Secretaria do Ambiente e Urbanismo
91 não ter gestão plena, depende do procedimento de outras secretarias e departamentos que, por
92 sua vez, também têm suas demandas, o que torna mais morosa a conclusão do procedimento e
93 execução de projetos para aplicação de recursos do FMMA. A Sra. Consola respondeu às
94 perguntas dos conselheiros e esclareceu termos sobre finanças e procedimentos orçamentários e
95 financeiros. Antes da conclusão da apresentação, o Conselheiro Marcos Santos indagou à Sra.
96 Consola se havia alguma pendência de repasses referentes ao TAC e em que situação estaria seu
97 cumprimento. A Sra. Consola respondeu que não era tema dentro de sua secretaria e conclui a
98 apresentação. Ficou acordado que os documentos apresentados seriam disponibilizados a todos
99 os conselheiros através do grupo do aplicativo *WhatsApp*. Deu-se início ao segundo item da
100 pauta: apresentação do projeto da Lagoa de Geribá, quando a palavra foi oportunizada à Sra.
101 Cláudia Olympio, que fez a apresentação de um vídeo com a maquete digital animada do projeto
102 proposto. Em seguida explanou sobre a sondagem e estrutura, sobre os elementos do projeto,
103 como bancos, ciclovia e mirantes, e respondeu às perguntas e esclareceu dúvidas dos
104 conselheiros. O Conselheiro Marcos Santos afirmou que estava um pouco preocupado, pois a
105 Lagoa é um parque, e o quanto o projeto iria avançar, se iria espantar a fauna. A Sra. Claudia
106 Olympio esclareceu que o estudo ambiental abordaria exatamente esta parte. O Conselheiro
107 Evanildo Nascimento acrescentou que a Prefeitura havia feito todo um diagnóstico ambiental da
108 Lagoa, que é uma área de parque e continuará sendo, com esta intervenção urbanística no
109 entorno, com previsão de respeitar, ao máximo possível, toda a fauna que existe ali. Que já há
110 uma interferência com as construções do entorno e que a intervenção é a menos possível, no
111 sentido de causar qualquer perturbação à fauna local. Continuou dizendo que, além da
112 intervenção urbanística, que será executado um projeto ambiental para fazer o tratamento
113 biológico da Lagoa, que a parte de qualidade da água irá melhorar bastante, e que o Serviço de
114 Fiscalização Ambiental atuou para exigir a ligação dos imóveis do entorno da lagoa à rede
115 separativa de esgoto, mas que ainda há uma contribuição pela rede de drenagem, e reafirmou
116 que, em paralelo com o trabalho urbanístico, será feito o tratamento ambiental, aproveitando o
117 estudo que a Prefeitura já pagou. Apontou ainda que devido ao período de estiagem, as lagoas
118 diminuem seu volume de água, e que a Lagoa de Geribá chega a secar completamente, e que está
119 entrando com um processo para autorização para desassoreamento e retirar um pouco daquele
120 material. O Conselheiro Victor Vianna considerou que o projeto pode contribuir para evitar
121 ocupações irregulares e o despejo de lixo e preservar a área ainda vegetada. O Conselheiro
122 Evanildo Cardoso afirmou que uma das propostas é fazer a conexão entre os bairros com uma
123 via alternativa e que, na parte de vegetação, a ideia é fazer a manutenção para criar trilhas
124 naturais. A Sra. Cláudia Olympio perguntou se ainda havia alguma dúvida. Sendo a resposta
125 negativa, deu-se início ao terceiro item da pauta: Apresentação do projeto de urbanização da
126 Praia da Tartaruga. Foi exibido um vídeo com a maquete digital animada do projeto proposto.
127 Durante a apresentação a Sra. Cláudia Olympio informou que o projeto ocupará apenas 1/3 (um
128 terço) da área e que o restante será para recuperação ambiental. No vídeo foi apresentado a
129 implantação e o interior dos quiosques. O Conselheiro Marcos Santos perguntou sobre o
130 esgotamento sanitário, ao que a Sra. Cláudia Olympio respondeu que será por meio da instalação

ERM



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

131 de uma rede separativa. O Conselheiro Augusto Pascoal perguntou se teria a rua atrás do
132 quiosques. O Conselheiro Evanildo Nascimento afirmou que não, que os quiosques serão
133 encostados o mais próximo de onde já está impactado e que o acesso será pela frente. A Sra.
134 Cláudia Olympio acrescentou que não haverá mais acesso de carro. O Conselheiro Evanildo
135 Nascimento também acrescentou que foi o Ministério Público que exigiu isso, para tirar de cima
136 da berma da praia e recuperar a restinga. A Sra. Cláudia incluiu que o acesso será direcionado
137 com cerca. O Conselheiro Thomas Weber questionou se haveria uma área de carga e descarga,
138 ao que a Sra. Cláudia Olympio respondeu que deverá ser utilizado o carrinho. O Conselheiro
139 Thomas Weber pontuou que teria que ter uma área para transbordo dos caminhões para os
140 carrinhos, e perguntou onde seria esta área. O Conselheiro Evanildo Nascimento respondeu que
141 será onde já acontece hoje, no cul-de-sac anterior à área. O Conselheiro Marcos Santos observou
142 que será um especo de competição dos clientes dos quiosques com o transporte dos carrinhos. O
143 Conselheiro Thomas Weber apontou que os quiosqueiros deverão fazer isso cedo: seis, sete
144 horas da manhã abastece os quiosques. Continuou questionando sobre o lixo, para onde iria os
145 resíduos sólidos? O Conselheiro Evanildo Nascimento respondeu que terá que ter uma
146 normatização para retirar, ter caçambas de recolhimento. A Sra. Cláudia Olympio informou que
147 esta logística já existe, mas que não está tão respeitada. O Conselheiro Evanildo Nascimento
148 acrescentou que é difícil; que algumas vezes jogam um monte de coco na área que está sendo
149 recuperada; que tiveram que cercar para estabelecer um limite físico. O Conselheiro Marcos
150 Santos observou a necessidade da presença da Fiscalização de Postura. A Sra. Cláudia Olympio
151 perguntou se havia mais alguma dúvida, quando um dos conselheiros perguntou sobre a licitação
152 do projeto, ao que foi respondido pela Sra. Cláudia Olympio que já estava em processo. O
153 Conselheiro Evanildo Nascimento comunicou que, se não estivesse enganado, a execução
154 (recursos) daquele projeto não seria pelo FMMA, mas que a parte de projeto, estudos, topografia,
155 sondagem foram feitos pelo FMMA, mas a parte executória, da obra em si, será a prefeitura por
156 outros setores, que acha ser pela Secretaria de Obras que irá fazer. O Conselheiro Augusto
157 Pascoal perguntou se a Lagoa de Geribá seria pelo FMMA, ao que foi respondido pelo
158 Conselheiro Evanildo nascimento, que sim, a execução será pelo FMMA. O Conselheiro Victor
159 Viana perguntou se a obra na Lagoa de Geribá já estava licitada. O Conselheiro Evanildo
160 Nascimento respondeu que estava acontecendo naquela manhã. A Sra. Cláudia Olympio
161 perguntou mais uma vez se ainda havia alguma dúvida sobre a apresentação, ao que todos
162 responderam que não. Foi então finalizado o terceiro item da pauta. Em seguida o Conselheiro
163 Eduardo Rodrigues perguntou ao Conselheiro Ricardo Braga se havia ainda algo a apresentar,
164 ao que foi respondido que havia algo com relação a um projeto no Alto da Rasa ou lagoa da
165 Rasa. O Conselheiro Evanildo Nascimento solicitou que fosse mostrado, no monitor, a
166 localização da lagoa através do programa *Google Earth* e informou que solicitou a um dos
167 técnicos do setor de projetos que realizasse uma vistoria, que concluiu que seria necessário a
168 realização de um estudo, fazer sondagem e batimetria. Acrescentou que não estava no escopo de
169 nenhum projeto, no memento, de fazer aquele investimento, mas que, como foi uma motivação
170 do Ministério Público, e para gente (Secretaria do Ambiente e Urbanismo) é interessante
171 também, porque tem poucos estudos disponíveis sobre a Rasa, então encomendou o estudo de
172 toda aquela área, que custou em torno de R\$ 400.000,00. Em seguida, o Conselheiro Ricardo
173 Braga afirmou que já havia compartilhado os arquivos referentes ao FMMA no grupo de

ERM



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

WhatsApp do CMMA, e passou a apresentar no monitor, com o acompanhamento do
conselheiros, a listagem dos contratos, dos valores pagos e dos credores de 2022 e 2023.
Prosseguiu informando as ações realizadas com recursos do FMMA: em 2022 foram pagos o
serviço referente à contratação de empresa especializada para ministrar curso de mediação de
níveis de ruído; os carros e a embarcação. Que em 2023 foram pagas as obras de drenagem no
valão de Cem Braças, estudos técnicos e projetos executivos para a Lagoa de Geribá, Praia da
Tartaruga, Praia Azeda, Horto a lagoa na rasa. Ao fim da apresentação, o Conselheiro Ricardo
Braga perguntou se havia alguma dúvida quanto aos valores apresentados que saíram do FMMA
e acrescentou que, até aquele momento, não se havia feito uma votação em relação ao FMMA, e
novamente perguntou se havia alguma dúvida, pois precisava-se fazer uma votação em relação
as contas de 2022 e 2023. Sem respostas, o Conselheiro Ricardo Braga passou a palavra ao
Conselheiro Eduardo Rodrigues que repetiu a pergunta se havia alguma dúvida ou alguma
questão a colocar. O Conselheiro Ricardo Monteiro perguntou se foi apresentado o orçamento de
2022 inteiro, ao que foi respondido pelo Conselheiro Ricardo Braga que sim, de 2022, e explicou
que alguns procedimentos se iniciam em um ano, o empenho é no ano seguinte e o pagamento é
no ano posterior. O Conselheiro Ricardo Monteiro afirmou que para ele estava claro. O
Conselheiro Eduardo Rodrigues retomou a palavra e perguntou se algum membro do Conselho
tinha alguma objeção ao relatório apresentado ou algum questionamento. Em seguida perguntou
se poderia por em votação a aprovação, ou não. O Conselheiro Augusto Pascoal ponderou que,
de acordo com a lei do FMMA, pelo que ele havia observado, não havia atribuição do CMMA
aprovar, mas cabe à Secretaria, que o artigo sétimo (da lei do FMMA) coloca que a quem caberá
a aprovação dos balancetes mensais e anuais, é a secretaria. O Conselheiro Ricardo Braga
afirmou ter um problema, pois o TCE (Tribunal de Contas do Estado) cobra que o Conselho
aprove. O Conselheiro Marcos Santos acrescentou que sim, que a prestação de contas cabe ao
CMMA, no que o Conselheiro Augusto Pascoal concordou que a apresentação sim, inclusive
consta do inciso quinto do artigo sétimo (da lei do FMMA). O Conselheiro Ricardo Braga
lembrou que, quando em 2021 ele enviou apenas o relatório e o Conselho deu "ok", o TCE
aceitou, já em 2022 e 2023 ele exigem um relatório dizendo que foi prestado contas e que está
tudo "ok". O Conselheiro Marcos Santos sugeriu que pode ser a ata. O Conselheiro Eduardo
Rodrigues esclareceu que a intenção é exatamente esta, se tem alguma oposição ao relatório
apresentado ou se todos concordam com o que foi apresentado. O Conselheiro Thomas Weber
apontou que já havia colocado em algumas reuniões passadas que, no plano de ação aprovado de
2023, o item três (saneamento básico), que acha que esse foi o valor utilizado para fazer as obras
de nove milhões, que não diz obra, que ali não diz obra, saneamento básico, conexão de imóveis
de baixa renda à rede, manutenção de rede de drenagem, rede coletoras e outros, que não diz
obras. No que outros conselheiros explicaram como sendo manutenção da rede de drenagem. O
Conselheiro Ricardo Braga informou que aquilo já havia sido tema de discussão. O Conselheiro
Thomas Weber então perguntou qual foi a discussão, ao que o Conselheiro Ricardo Braga
respondeu que a AMOCA (Associação do Bairro Ferradura) fez um denúncia ao TCE, mas o
TCE entendeu que não, que na cabia a denúncia, que foram apresentados os documentos
juntamente com a Contadoria e o TCE entendeu que está dentro sim, e acrescentou que foram
enviadas todas as atas, inclusive às referentes ao saneamento básico. O Conselheiro Marcos
Santos perguntou como exatamente o TCE estava cobrando, ao que o Conselheiro Ricardo Braga

ERM



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

217 respondeu que pode ser a ata. O Conselheiro Marcos Santos repetiu a pergunta sobre o que
218 exatamente estava cobrando, pois, por sua experiência no Conselho de Saúde, que por ter uma
219 previsão na legislação federal de que tem que ter um parecer do Conselho sobre as contas do
220 FMMA, o Tribunal de Contas pede a legislação do município referente à criação do Fundo e
221 pede as competências, para poder saber se cabe cobrar o parecer do Conselho, então, por isso,
222 queria saber como exatamente o TCE estava cobrando. O Conselheiro Ricardo Braga então
223 respondeu que não cobra um parecer, mas a ata do Conselho tomando conhecimento e tendo
224 acesso ao uso do Fundo dentro daquele exercício. O Conselheiro Marcos Santos perguntou se
225 então não cobra deliberação se aprova ou não aprova, se eles pedem uma apresentação. O
226 Conselheiro Eduardo Rodrigues tomou a palavra e afirmou entender que não tem porquê
227 apresentar um relatório e o Conselho não se posicionar, pois, apresentou-se um relatório e é só
228 isso? Não dizemos nada, se está ou não de acordo? Que acha que o Conselho deve falar:
229 concordamos, não concordamos. O Conselheiro Marcos Santos pediu que fosse lido o trecho da
230 lei, ao que o Conselheiro Augusto Pascoal fez a leitura do artigo sétimo (lei do FMMA): A
231 gestão do FMMA será coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente a quem caberá:
232 1) estabelecer e implementar a política de aplicação de recursos do FMMA através do plano de
233 ação, com base nas diretrizes do Plano Diretor, o plano de ação do meio ambiente e as
234 prioridades desta lei, aprovado pelo CMMA; 2) Elaborar propostas orçamentárias do FMMA
235 observado o PPA a LDO e as demais normas e padrões estabelecidos nas leis pertinentes; 3)
236 Ordenar as despesas do FMMA; 4) Aprovar os balancetes mensais de receitas e despesas e
237 balanços do FMMA e 5) onde é citado o CMMA, encaminhar o relatório de atividades e a
238 prestação de contas anuais ao CMMA e à Câmara Municipal de Armação dos Búzios. O
239 Conselheiro Marcos Santos afirmou que não teria problema em se manifestar sobre a
240 apresentação que foi feita, mas que é bom ter clareza sobre isso. O Conselheiro Evanildo
241 Nascimento declarou que se sente mais confortável em fazer essa apresentação e submeter sim a
242 aprovação do relatório, pedindo para que seja questionado ou aprovado; que se alguém tiver
243 mais questões a fazer, seriam respondidas, para trazer mais clareza, que a ideia é que seja
244 transparente no que está fazendo na gestão do Fundo, porque ele tem essa dupla função, que está
245 Secretário e é coordenador do Fundo de Meio Ambiente, sendo ordenador de despesa. Então fica
246 muito ruim ele mesmo aprovar como Secretário, então quanto submete aqui (ao CMMA) e os
247 colegas votam sim ou não, se sente mais confortável nessa condição de poder ser questionado e
248 poder sanar as dúvidas antes de seguir adiante. O Conselheiro Marcos Santos declarou que, de
249 sua parte, independente do que decidirem, para ele está aprovado, mas quer registrar que o que
250 falou na reunião passada, que ficasse mais clara nas próximas execuções orçamentárias a questão
251 do saneamento, por que o Conselho às vezes usa uma palavra como saneamento básico, visando
252 a ampliação da rede coletora de esgoto, e depois isso é transformado em outra coisa que a gente
253 não pensou, porque a gente usou um termo genérico, saneamento básico, aí se aplicou à
254 drenagem, se aplicou à várias outras coisas que não era aquilo que a gente sonhava ou planejava.
255 Concluiu que, da sua parte, ele aprovava, mas com esta ressalva, que as ações da Secretaria
256 sejam mais objetivas, que a gente precisa ter clareza que estamos votando pela ampliação da rede
257 coletora, então vai ser ampliação da rede coletora. O Conselheiro Ricardo Monteiro ponderou
258 que isso também é perigoso, que às vezes o texto muito restritivo impede que, tendo uma ação
259 importante ou uma necessidade que surge, se consiga enquadrar (dando como exemplo o



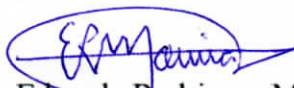
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

congresso de resíduos sólidos). O Conselheiro Marcos Santos observou que a sua preocupação, estando na Fiscalização, é o esgoto aflorando na cidade, especialmente naquela época, que chega a ser vergonhoso porque é toda hora denúncia de esgoto para tudo quanto é lado transbordando, e pensa que temos que ter o objetividade sim, se queremos resolver esse problema, tem que ser objetivo e focado nessa questão. Que o orçamento é alto, que nada impede de ter abertura para outras ações; que lá atrás foi falado que queríamos a construção da rede coletora, e depois aplicou-se em drenagem lá no valão, que entende que a questão do valão de Cem Braças é importante, que a população espera há muito tempo, mas se sabe que Cem Braças ainda está precisando da rede coletora, e agora foi trazida a notícia de que terá investimento de fora. Conclui afirmando que esta era sua ressalva e que, quanto à questão de adesão (à atas de outras licitações), não se tem muita clareza, que quando se tem um licitação própria, há mais clareza na execução orçamentária. O Conselheiro Ricardo Braga ponderou que, dentro das modalidades de licitação, a que era mais viável economicamente e em tempo era a adesão, e foi o que permitiu realizar a obra. O Conselheiro Eduardo Rodrigues acrescentou que, se naquela época não se sabia, depois disso aprendemos, pois vamos aprendendo com o tempo e acumulando, que quando falamos de saneamento, estamos falando de quatro itens: varrição, drenagem, coleta de esgoto e abastecimento de água. Que quando o Conselho aprovou, aprovou saneamento básico, e a Administração Pública julgou mais conveniente e oportuno aplicar aquele volume que nós tínhamos aprovado em drenagem. Já este ano, quando aprovamos o Plano, já tivemos o cuidado de colocar mais detalhada esta questão; que no próximo ano, no item saneamento, deve ter o subitem os valores definidos para coleta separativa de esgoto e abastecimento de água, pois esse item dá para especificar, pois o saneamento básico são quatro serviços. Prosseguiu agradecendo ao Conselheiro Ricardo Braga pela apresentação e declarou que uma das funções do CMMA é o controle social, o que passa também pela questão financeira, aplicação de recursos públicos, especialmente recursos do FMMA, acrescentou que também tinha uma ressalva, que a próxima apresentação seja algo mais didático e simples, e que as planilhas ficassem à disposição para quem quisesse mais detalhamento. Afirmou ainda que sua ressalva estava considerando a possibilidade da reunião está sendo acompanhada por pessoas da comunidade, de várias camadas da sociedade; que o FMMA é um assunto conhecido na cidade. O Conselheiro Victor Viana observou que os arquivos poderiam ser compartilhados antes da reunião, para poder ter uma compreensão maior. O Conselheiro Marcos Santos disse que também havia pedido, ao que o Conselheiro Ricardo Braga informou que havia solicitado com antecedência, mas que só recebera naquele dia. O Conselheiro Eduardo Rodrigues atentou para a hora e afirmou que ainda havia assuntos gerais a serem tratados e perguntou novamente se algum dos conselheiros teria alguma objeção ao relatório apresentado, anotadas as ressalvas de cada um. Os Conselheiros Marcos Santos e Victor Viana solicitaram que suas ressalvas constassem da ata. O Conselheiro Augusto Pascoal solicitou que registrasse na ata que, na condição de representante da associação, para trazer o voto, precisava, antes, apresentar ao grupo, que, nesse caso, não teria o que fazer a não ser se omitir da votação, que dá próxima vez, seja possível trazer antes para levar ao grupo e trazer o seu posicionamento definido, assim poderá contribuir de fato com a votação. Não havendo qualquer outra objeção, o Conselheiro Eduardo Rodrigues iniciou o quarto e último item: assunto gerais, tendo como tema a Secretaria Executiva do CMMA. Perguntou à Conselheira Noelle Nogueira se assumiria a Secretaria Executiva, que a resposta foi negativa. O



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

303 Conselheiro Eduardo Rodrigues prosseguiu afirmando que aquela era a quarta reunião do
304 CMMA sem a Secretaria Executiva e que será a terceira ata que precisa ser redigida, entre outras
305 funções da Secretaria Executiva. Que já estava claro que não seria dentro do Conselho que se
306 faria uma Secretaria Executiva, que ficava de mãos atadas pois, o próprio Conselho, por diversas
307 vezes se manifestou sobre as atribuições que constam no Regimento Interno, até para se opor à
308 algumas decisões da Administração Pública, que esta é uma demanda do CMMA, que é um
309 exigência para o CMMA ter sua composição, que dentro das obrigações do CMMA está instituir
310 a sua Secretaria Executiva, que são as quatro cadeiras do Conselho: a presidência, a vice-
311 presidência, a plenária e a Secretaria Executiva, é assim que funciona o Conselho, então pode-se
312 dizer que o Conselho não está completo, o registro da ata é algo importante. O Conselheiro
313 Victor Viana perguntou se a redação da ata era competência da Secretaria Executiva, ao que o
314 Conselheiro Eduardo respondeu que é uma dentre outras funções, mas que a redação da ata é
315 uma das mais importantes, pois é o meio de documentar as decisões do CMMA. O Conselheiro
316 Victor Viana perguntou se apenas membros do CMMA poderia fazer a ata ou se membros das
317 entidades poderiam fazer. O Conselheiro Eduardo Rodrigues respondeu que o Regimento Interno
318 determina que a Secretaria Executiva é composta por um dos membros do CMMA, sem definir.
319 Conclui que, na atual situação, se tiver alguma entidade que compõe o Conselho que tenha
320 alguém disponível que possa se voluntariar, que na condição de presidente, não discordaria,
321 desde que o representante da entidade civil assumisse a Secretaria Executiva e delegasse para
322 alguém da entidade fazer o documento, e ele assumisse e assinasse, pois, quem assina a ata é o
323 presidente e o/a Secretário(a) Executivo(a), ou seja, pode ser alguém da entidade que não está no
324 Conselho, que tudo bem, se nenhum outro membro tiver objeção, mas na condição de que, o
325 representante dessa entidade assuma como Secretário Executivo. O Conselheiro Marcos Santos
326 deu como exemplo o trabalho do Secretário Executivo da Câmara, que apenas coordena os
327 trabalhos. O Conselheiro Evanildo Nascimento ponderou que, nesse caso poderia verificar a
328 contratação de um funcionário pelo Fundo, ao que o Conselheiro Eduardo Rodrigues apontou
329 que isso implicaria em usar recursos do Fundo para despesas correntes, o que não é permitido. O
330 Conselheiro Marcos Santos lembrou da proposta de se alterar a lei exclusivamente para permitir
331 despesas com custeio com a manutenção do Conselho. Os Conselheiros Marcos Santos e Victor
332 Viana afirmaram que poderiam verificar se em suas respectivas entidades haveria alguém
333 disponível para a tarefa. O Conselheiro Eduardo Rodrigues informou que iria verificar com a
334 Secretaria de Educação, que estava fazendo processo seletivo, se poderia destinar alguém para
335 ser secretária do Núcleo Municipal de Educação Ambiental e que pudesse auxiliar também o
336 CMMA. Sem mais assuntos a serem tratados, o Presidente agradeceu a presença de todos e
337 encerrou a reunião às 17h:01min.


Eduardo Rodrigues Moreira
Presidente